



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Boletim No.: 8980/2015

2ª Via

INICIADO: 24/10/2015 08:27hs e EMITIDO: 24/10/2015 17:44hs

Folha : 1

JLLPTQCBDEENP

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA ARAMBARE, 218 - ARICANDUVA - CEP: 03912-160 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 41 D.P. - VILA RICA

Ocorrência: 24/10/2015 às 03:20 horas

Comunicação: 24/10/2015 às 08:26 horas

Elaboração: 24/10/2015 às 08:27 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **VINICIUS LIMA FERREIRA DA SILVA** - Presente ao plantão - RG: 52469933-SP emitido em 30/01/2008 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: MARCELO FERREIRA DA SILVA - Mãe: CLAUDIA LIMA
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 27/12/1994 20 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: DESEMPREGADO(A) - Instrução: 1 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Sim - **Cutis: Branca**
- Olhos: Castanhos escuros - **Tipo de cabelo: Carapinha**
- Cor do cabelo: Pretos - Altura: 1,72
- Endereço Residencial: RUA LAZARO GONÇALVES FRAGA, 24 A - JD COLORADO S.PAULO - SP - Telefones: (11)2725-1253 (Residencial)

Testemunha:

- **MARCOS BARROS DOS SANTOS** - Presente ao plantão - RG: 57447958-SP emitido em 29/04/2013 - Exibiu o RG original: Sim
- Outros documentos: RE:146728-0 - Pai: JOSE PIMENTA DOS SANTOS
- Mãe: ANA TELMA BARROS DOS SANTOS - Natural de: JEQUIE -BA
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 20/05/1986
- 29 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
- Instrução: 2 Grau completo - CPF: 03019484537
- Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: AV INCINFIDÊNCIA MINEIRA, 688 - VL RICA - S.PAULO - SP
- Telefones: (11)2724-8250 (Comercial) - Obs.: A CIA 19 BPM

69º D.P. TEOTONIO VILELA

Endereço da delegacia : AV ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 720 - TEOTONIO VILELA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2704-5085



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Folha :2

Boletim No.: 8980/2015

INICIADO:24/10/2015 08:27hs e EMITIDO:24/10/2015 17:44hs

2ª Via

JLLPTQCB DIEENP

- TIAGO CIRINO DOS SANTOS MATOS - Presente ao plantão - RG: 44631777-SP emitido em 28/12/2010 - Exibiu o RG original: Sim
 Mãe: CRISTIANE DOS SANTOS MATOS - Natural de: S.PAULO -SP
 Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 06/02/1989
 26 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: ACOUGUEIRO(A)
 Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA CARLOS BARBIERE, 107
 JD COLORADO - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2115-4551 (Residencial)
- JANUARIO BIANCHI NETO - Presente ao plantão - RG: 49375242-SP emitido em 24/07/2012 - Exibiu o RG original: Não - Pai: GENARO BIANCHI
 Mãe: MARIA CLEIDE GOMES - Natural de: S.PAULO -SP
 Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 30/04/1993
 22 anos - Estado civil: Solteiro - Instrução: 1 Grau completo
 CPF: 42169751866 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
 Endereço Residencial: RUA SILVIO PESSETI, 135 - VL RICA - S.PAULO - SP
 Telefones: (11)2024-2502 (Residencial)

Condutor:

- NILTON DE OLIVEIRA SILVANO - Presente ao plantão - RG: 44729190-SP emitido em 18/03/2005 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: NILTON SILVANO
 Mãe: AURISTELA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVANO - Natural de: S.PAULO -SP
 Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Ignorado - Nascimento: 03/06/1989
 26 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
 Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Comercial: AV INCONFIDÊNCIA MINEIRA, 688 - VL RICA - S.PAULO - SP
 Telefones: (11)2724-8250 (Residencial) - Obs.: 1 CIQA 19 BPM

Advogado:

- WESLEY TAVARES DE ARAUJO - Presente ao plantão - RG: 24166606-SP emitido em 02/12/2003 - Exibiu o RG original: Sim
 Outros documentos: OAB 320935 - Pai: GESSUI TAVARES DE ARAUJO
 Mãe: MARIA NATALIA DE ARAUJO - Natural de: FOZ DO IGUAÇU -PR
 Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 12/01/1980
 35 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: ADVOGADO(A)
 Instrução: Superior completo - CPF: 21672615860
 Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Residencial: RUA RIO DAS PEDRAS, 1211 SALA 3 - JD ARICANDUVA
 S.PAULO - SP - Telefones: (11)2761-0525 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: **Valor/Moeda** - Subtipo: Real - Qtde: 130 - Unidade.: Valor

69º D.P. TEOTONIO VILELA

Endereço da delegacia : AV ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 720 - TEOTONIO VILELA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2704-5085



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 14

13

Dependência: 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Boletim No.: 8980/2015

INICIADO:24/10/2015 08:27hs e EMITIDO:24/10/2015 17:44hs

2ª Via

Folha :3

JLLPTQCBDEENP*

Marca: REAL - Observações: **CENTO E TRINTA REAIS**

Pessoa relacionada: VINICIUS LIMA FERREIRA DA SILVA

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 10 - Unidade.: Valor

Marca: REAL - Observações: DEZ REAIS - APREENDIDO E ENTREGUE

Pessoa relacionada: JANUARIO BIANCHI NETO

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 10 - Unidade.: Valor

Marca: REAL - Observações: DEZ REAIS - APREENDIDO E ENTREGUE

Pessoa relacionada: TIAGO CIRINO DOS SANTOS MATOS

Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: **19**

Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - **Quantidade: 12** - Involucro: PLÁSTICO

Observações: DOZE EPENDORFF CONTENDO SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA

Histórico:

Comparece o condutor, VTR-M19118, noticiando que estava em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistou um indivíduo em **atitude suspeita**, aparentando estar vendendo entorpecentes; Que, próximo a este indivíduo estavam mais dois indivíduos; Que, dois deles tentaram se evadir correndo e um permaneceu no local; Que, desembarcou da viatura policial e deteve os dois indivíduos que correram e o indivíduo que tinha permanecido no local; Que, identificou os dois indivíduos que correram como o indiciado VINICIUS LIMA FERREIRA DA SILVA e JANUÁRIO BIANCHI NETO; Que, o indivíduo que não tentou se evadir foi identificado como a testemunha TIAGO CIRINO DOS SANTOS MATOS; Que, em revista pessoal, foi encontrado com o indiciado Vinicius **12 (doze) ependorffs contendo cocaína e a quantia de R\$ 130,00** (cento e trinta reais); Que, questionado sobre os fatos, o indiciado **confessou que estava vendendo drogas** e que pega o entorpecente com um indivíduo que passa por lá em horários determinados para recolher o dinheiro e deixar mais drogas com ele; Que, não forneceu a qualificação deste indivíduo e nem os horários que ele passa pelo local; Que, a testemunha Januário disse que tentou se evadir porque pensou que o depoente iria prendê-lo; Que, com ele foi encontrado apenas a quantia de R\$ 10 (dez reais); Que, questionado sobre o que estaria fazendo no local, respondeu que estava indo comprar drogas com o indiciado Vinicius e se assustou com a Polícia Militar; Que, a Testemunha Tiago informou que estava no local também para comprar drogas com o indiciado Vinicius e quando a viatura policial se aproximou, decidiu que não tentaria se evadir; Que, com Tiago também foi encontrado a quantia de R\$ 10,00 (dez reais); Que, nenhuma das testemunhas concluíram a compra, pois o depoente e seu parceiro apareceram antes da "negociação"; Que, diante dos

69º D.P. TEOTONIO VILELA

Endereço da delegacia : AV ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 720 - TEOTONIO VILELA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2704-5085

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA APARECIDA ALVES BEZERRA MAIA, liberado nos autos em 10/02/2016 às 13:06. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0091287-69.2015.8.26.0050 e código 20189*



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Boletim No.: 8980/2015

2ª Via

INICIADO:24/10/2015 08:27hs e EMITIDO:24/10/2015 17:44hs

Folha :4

JLLPTQCBDEENP

fatos, conduziu todos até esta Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

As testemunhas Tiago Cirino dos Santos Matos e Januário Bianchi Neto informaram que estavam juntos no momento da abordagem policial porque foram até o local para comprar droga com o indiciado Vinicius; Informaram ainda que é conhecido de ambos que o indiciado vende drogas naquele local, já tendo o visto naquele local comercializando o entorpecente.

O indiciado, na presença de seu advogado, reservou-se em seu direito constitucional de se manifestar somente em juízo.

Nesta esteira, o competente Laudo Inicial de Constatação foi realizado sob o nº 524.140 /2015, perito Débora Salles Dusse, sendo apurado o seguinte resultado:

Item A) POSITIVO para cocaína (quantidade líquida aproximada: **9 gramas e 2** decigramas);

O valor encontrado com o indiciado foi apreendido e providenciado o depósito judicial.

Os valores que estavam com as testemunhas Tiago e Januário também foram apreendidos, porém entregues aos mesmos.

Isto posto, considerando as circunstâncias fáticas nas quais o indiciado foi surpreendido, e, ainda com respaldo no resultado POSITIVO PARA COCAÍNA, a autoridade deliberou pela ratificação da voz de prisão anteriormente encetada, e, pela lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, em desfavor de VINICIUS LIMA FERREIRA DA SILVA, sob a imputação fática prevista no Artigo 33 "Caput" - da Lei nº 11.343/2006 (drogas sem autorização ou sem desacordo), determinando o recolhimento do mesmo ao Cárcere deste Distrito para posterior encaminhamento ao CDP - Dentro de Detenção Provisória ficando a disposição da Justiça. Feitas as comunicações de praxe. Nada mais.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Número da Mensagem: 18034 - FLAGR.

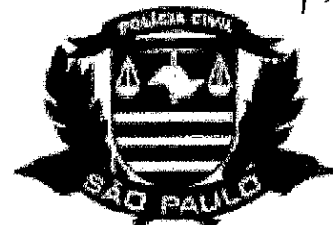
69º D.P. TEOTONIO VILELA

Endereço da delegacia : AV ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 720 - TEOTONIO VILELA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2704-5085



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Boletim No.: 8980/2015

INICIADO: 24/10/2015 08:27hs e EMITIDO: 24/10/2015 17:44hs

2ª Via

JLLPTQCB DIEENP

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

ROGERIO TEIXEIRA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

SERGIO VAZ
DELEGADO DE POLÍCIA

69º D.P. TEOTONIO VILELA

Endereço da delegacia : AV ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 720 - TEOTONIO VILELA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2704-5085



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0091287-69.2015.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VINICIUS LIMA FERREIRA DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Cesar Carrari**

VISTOS.

VINÍCIUS LIMA FERREIRA DA SILVA foi denunciado e processado por infração ao art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque, de acordo com a inicial, no dia 24 de outubro de 2015, por volta de 03h20min, na Rua Arambaré, n. 218, Aricanduva, nesta cidade, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que policiais militares em diligência avistaram o denunciado e outros dois indivíduos, Tiago Cirino dos Santos Matos e Januário Bianchi Neto, e decidiram pela abordagem. Ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado e Januário tentaram se evadir, enquanto Tiago permaneceu no local, porém todos foram detidos. Efetuada revista pessoal, os policiais encontraram na posse do denunciado **12 (doze) invólucros com cocaína e a importância de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro trocado**. Questionado pelos policiais, o acusado confessou a prática do tráfico de entorpecentes. Tiago e Januário foram revistados e cada um estava na posse de R\$ 10,00 (dez reais), sendo que disseram que são usuários de drogas e pretendiam comprar drogas do denunciado. Diante disso, todos foram conduzidos ao distrito policial. Durante o interrogatório o acusado permaneceu silente. As testemunhas Tiago e Januário declararam que pretendiam comprar drogas do denunciado. O peso líquido das porções de cocaína é de 9,2g. As circunstâncias dos fatos, em especial a quantidade da droga, as alegações do acusado e das testemunhas Tiago e Januário e a apreensão de dinheiro, comprovam o tráfico.

0091287-69.2015.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2016 (fls. 75).

Na fase de instrução foram ouvidas três testemunhas comuns e o acusado foi interrogado.

O Laudo de Exame Químico Toxicológico foi encartado a fls. 67/69.

As partes manifestaram-se em alegações finais. O Ministério Público, em síntese, após tecer considerações sobre os fatos e a prova produzida, pugnou pela procedência da ação, condenando-se o acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, em resumo, considerando insuficiente o conjunto probatório, postulou a improcedência da ação, absolvendo-se o réu. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial menos gravoso, e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente, considerando-se que, finda a instrução, a imputação dirigida ao acusado restou comprovada.

Conforme se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na inicial, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A testemunha Nilton Silvano, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se evadir a pé. Havia outros dois indivíduos ao lado do denunciado que também iniciaram fuga mas depois pararam. Efetuaram a abordagem do denunciado e dos outros dois indivíduos e encontraram na posse do acusado certa quantidade de entorpecente, consistente em pinos de cocaína, além de uma importância em dinheiro. Indagado, o acusado admitiu que estava comercializando os entorpecentes no local. Os outros dois indivíduos abordados disseram que estavam ali para comprar drogas e também foram conduzidos ao distrito policial.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Marcos Barros, que afirmou que na data dos fatos efetuaram a abordagem do acusado e de outros dois indivíduos que estavam em atitude suspeita na calçada, em local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. Antes da abordagem, o denunciado tentou empreender fuga. Em revista pessoal, foi encontrada com o denunciado uma quantidade de dez a quinze porções de cocaína, que estavam em um dos seus bolsos, além de uma importância em dinheiro. Indagado, o denunciado confessou que estava traficando as drogas no local. Os outros dois indivíduos identificaram-se como usuários de entorpecentes e informaram que se encontravam no local para comprar drogas.

A testemunha Januário declarou que é usuário de entorpecentes e na data dos fatos foi até o local com a intenção de comprar drogas, porém antes que o fizesse foi abordado pelos policiais, que também abordaram o denunciado, com o qual foram encontradas as drogas.

A prova oral produzida em Juízo é segura, harmônica, e está corroborada por aquela colhida na fase administrativa.

Cumprе ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por policiais revestem-se de pleno valor probatório, operando-se inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado a comprovação de eventual circunstância que os infirme. Nesse sentido:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição. Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (TJSP-Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes.” (STF, HC 74438/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2.ª Turma, j. em 26.11.1996).

Assim, a negativa do denunciado no interrogatório judicial não tem credibilidade, uma vez que está isolada do conjunto probatório dos autos e sem amparo em qualquer elemento de convicção, e se mostra inverossímil, tendo em vista a inexistência nos autos de qualquer indício de falsa incriminação.

Além disso, a natureza e a forma de acondicionamento das drogas, bem como a circunstância de ter sido apreendida importância em dinheiro trocado em poder do denunciado, são indicativas da destinação de entrega onerosa ao consumo de terceiros.

A comprovação da materialidade delitiva está reforçada pelo auto de prisão em flagrante a fls. 03, boletim de ocorrência de fls. 12/16, auto de exibição e apreensão a fls. 17, laudo de constatação de fls. 19/20, e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 67/69.

Demonstrada a procedência das imputações dirigidas ao acusado, passa-se à dosimetria das penas a serem aplicadas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O mínimo legal da pena cominada ao delito de tráfico ilícito de drogas corresponde a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Observando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, considerando-se que o acusado não registra antecedentes, não se verifica intensidade de dolo diversa da normalmente observada em casos semelhantes, e a natureza e quantidade da substância não justificam a fixação da reprimenda em patamar superior.

A pena intermediária coincide com a pena base, em face da ausência de agravantes ou atenuantes a considerar, anotando-se que a atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

Presente a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é primário e não registra antecedentes, e não há nos autos comprovação de que integre organização criminosa, reduzo a pena intermediária em percentual de 2/3 (dois terços), obtendo-se pena final correspondente a um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, que torno definitiva, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Em que pese a dosimetria da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, pois é o único compatível com a gravidade do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal, para **CONDENAR Vinícius Lima Ferreira da Silva**, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O acusado responde ao processo solto, de modo que lhe defiro o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração da droga e declaro o perdimento da importância em dinheiro apreendidas com o réu.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**